

Vilkår uførekapital med forskudd

Innhold

Vilkår uførekapital med forskudd

1. Hvilke vilkår som gjelder	2
2. Kjøpsbetingelser og definisjon av arbeidsuførhet	2
3. Særlige bestemmelser	2
4. Forskudd ved arbeidsuførhet som ikke er varig	2
5. Engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet	4
6. Begrensninger i Frendes ansvar ved arbeidsuførhet	4

Vilkår uførekapital med forskudd

1. Hvilke vilkår som gjelder

I tillegg til disse vilkår gjelder de Generelle vilkårene for avtalen.

2. Kjøpsbetingelser og definisjon av arbeidsuførhet

✓ 2.1 Kjøpsbetingelser

Forsikrede må være 100 prosent arbeidsdyktig tilsvarende 100 prosent stilling for å kunne søke forsikringen.

✓ 2.2 Definisjon av arbeidsuførhet

Det er en forutsetning for rett til uføreerstatning at forsikrede har varig sykdom, lyte eller mén. Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til uføreerstatning. Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen. Ved bedømmelse av om, og i hvilken grad, arbeidsevnen skal anses varig nedsatt, tas hensyn til den forsikredes reelle muligheter for arbeidsinntekt eller innsats i ethvert arbeid, sammenlignet med tilsvarende muligheter før arbeidsuførheten inntrådte.

3. Særlige bestemmelser

✓ 3.1 Hva forsikringen dekker/opphørsalder

- Månedlig forskudd ved arbeidsuførhet som ikke er varig, se punkt 4.

- Engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet, se punkt 5.
- Dekningen ved uførhet opphører ved hovedforfall etter at forsikrede har fylt 60 år, se likevel punkt 5.3.

✓ 3.2 Opphør av forsikringen

Forsikringen opphører når avtalt forsikringssum er utbetalt. Hvis forsikrede dør før forsikringstilfellet har inntruffet, faller retten til erstatning bort. Hvis forsikrede dør mens månedlig forskudd utbetales, vil siste forskudd være til og med måneden etter dødsfallet. Hvis forsikrede dør etter at forsikringstilfellet ved varig arbeidsuførhet har inntruffet, utbetales erstatningen i henhold til reglene i forsikringsavtaleloven.

✓ 3.3 Ingen innbetaling ved arbeidsuførhet

Forsikringseier har fritak for å betale for forsikringen så lenge det utbetales erstatning. Fritak for å betale for forsikringen inntreffer likevel tidligst fra måneden etter melding om forsikringstilfellet er mottatt Frende.

4. Forskudd ved arbeidsuførhet som ikke er varig

✓ 4.1 Forsikringstilfellet

Forsikringstilfellet inntreffer når forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst ett år (karenstid) som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden. Det er i tillegg et krav for å få utbetaling at forsikrede har meldt et krav om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden og det må antas at kravet blir innvilget. Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.

✓ 4.2 Når erstatning forfaller til utbetaling

Forskudd forfaller til utbetaling når forsikringstilfellet har inntruffet, og krav om forskudd er meldt.

✓ 4.3 Fastsettelse av det månedlige forskudd

Ved 100 prosent arbeidsuførhet utbetales det månedlig 1 prosent av den til enhver tid gjeldende forsikringssummen. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen forholdsmessig.

✓ 4.4 Hvor lenge forskudd utbetales

Forskudd på uførekapital utbetales så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent.

Det er et krav for å fortsette å få utbetaling fra forskuddet at forsikrede fremdeles mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forsikrede må gi tilbakemelding til Frende hvis dette endres.

Utbetalingen opphører likevel:

- Hvis de samlede utbetalinger tilsvarer avtalt forsikringssum.
- To år etter den opphørsdato som er angitt i forsikringsbeviset.
- Hvis arbeidsuførheten blir vurdert som varig og betingelsene i punkt 5.1 er oppfylt.

Forsikringen opphører og resten av forsikringssummen utbetales:

- Hvis arbeidsuførheten blir vurdert som varig og betingelsene i punkt 5.1 er oppfylt.
- Hvis det samlet er utbetalt forskudd for ett og samme forsikringstilfelle i 10 år. Utbetalingene opphører og resten av forsikringssummen utbetales dersom det sammenhengende er utbetalt forskudd for ett og samme forsikringstilfelle i 10 år.

Dersom forsikrede blir minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, men forsikringstilfellet ennå ikke er inntruffet ved den

oppheørsdato som er angitt i forsikringsbeviset, er Frende likevel ansvarlig dersom forsikringstilfellet inntreffer av samme ulykke/sykdom innen ett år etter oppheørsdato. Forsikringssummen er da den som gjaldt ved forsikringstidens utløp.

✓ 4.5 Arbeidsuførhet av samme årsak innen 6 måneder etter friskmelding

Dersom forsikrede innen 6 måneder, av samme årsak som det tidligere er innvilget forskudd for, igjen oppfyller vilkårene for forskudd, gjenopptas forskudd på utbetaling uten krav til ny karenstid.

Beløpets størrelse på forskudd baserer seg da på tidligere vedtak, korrigert for eventuell endring i uføregrad.

✓ 4.6 Nytt forsikringstilfelle

Utbetaling av forskudd opphører dersom forsikrede blir friskmeldt/ikke lenger oppfyller minstevilkårene for utbetaling av forskudd.

Dersom forsikrede innen 6 måneder, av annen årsak enn det tidligere er innvilget utbetaling av forskudd for, igjen oppfyller vilkårene for forskudd, beregnes ny karenstid. Det samme gjelder dersom det går mer enn 6 måneder før forsikrede igjen oppfyller vilkårene for utbetaling av forskudd, uansett årsak til arbeidsuførheten.

Har forsikrede en løpende utbetaling av forskudd, vil en økning i forsikredes uføregrad ikke medføre krav til ny karenstid, forutsatt at økningen skyldes samme årsak som det tidligere er innvilget forskudd for. Forskuddsbeløpets størrelse baserer seg da på tidligere vedtak, korrigert for eventuell endring i uføregrad. Skyldes økningen annen sykdom/ulykkesårsak, beregnes ny karenstid.

5. Engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet

✓ 5.1 Forsikringstilfellet

Forsikringstilfellet inntreffer når forsikrede i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst to år (karenstid), som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden. Arbeidsuførheten må i forsikringstiden bedømmes å være minst 50 prosent varig.

Forsikringssummens størrelse reduseres av det som eventuelt tidligere er utbetalt forskudd, se punkt 4.4.

Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.

✓ 5.2 Når erstatning forfaller til utbetaling

Engangsutbetalingen forfaller til utbetaling når forsikringstilfellet har inntruffet og krav om erstatning er meldt. Erstatningen utbetales likevel tidligst på det tidspunkt Frende mottar nødvendig dokumentasjon for arbeidsuførhetens størrelse og at den er bedømt varig.

✓ 5.3 Utbetaling etter opphørsdato

Karensperioden må være påbegynt innen utgangen av det året forsikrede fyller 60 år og forsikrede må være bedømt å være varig arbeidsufør med minst 50 prosent før fylte 67 år.

6. Begrensninger i Frendes ansvar ved arbeidsuførhet

✗ 6.1 Reservasjon

Arbeidsuførhet skyldes forhold som Frende har reservert seg mot. Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold, kan til sammen ikke overstige 100 prosent. Dersom forsikrede blir mer enn 50 prosent arbeidsufør som følge av forhold som Frende har reservert seg mot,

vil forsikrede dermed ikke ha rett til erstatning for eventuell uførhet som skyldes andre forhold. Hvis uførheten er varig, opphører forsikringen. Eventuelle reservasjoner vil stå i forsikringsbeviset.

✗ 6.2 Symptomklausul

Frende er ikke erstatningspliktig for arbeidsuførhet som skyldes sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder etter at du har levert en fullstendig helseerklæring. For følgende sykdommer/lidelser er symptomperioden utvidet til 12 måneder:

- Psykiske lidelser
- Utmattelsestilstander
- Muskel/-skjelettlidelser
- Rusmiddelavhengighet

Symptomklausulen gjelder ikke dersom:

- tilsvarende forsikringsdekninger flyttes mellom foretak tilknyttet bransjeavtalen om flytting av individuelle personforsikringer, og
- forsikringer som flyttes har vært i kraft i minst 12 måneder på oppsigelsestidspunktet hos annet foretak.

Symptomklausulen vil gjelde for en eventuell økning i forsikringssum og/eller dekninger som er lagt til.

✗ 6.3 Generelle begrensninger

Arbeidsuførhet som skyldes forhold som reguleres av de generelle vilkår punkt 7: "Krig, terror, radioaktivitet og andre særlig farlige hendelser". Frendes erstatningsplikt faller bort dersom forsikrede forsettlig har fremkalt eller forverret arbeidsuførheten. Frende er likevel erstatningspliktig dersom den forsikrede på grunn av sin alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

✖ 6.4 Dersom denne forsikringen er en fortsettelsesforsikring utgått fra en bedriftsgruppelivsavtale gjelder følgende:

Eventuelle reservasjoner Frende har gjort ved innmelding i bedriftsgruppelivsforsikringen videreføres i fortsettelsesforsikringen. Dersom det enkelte medlem ved inntreden i bedriftsgruppelivsforsikringen ikke leverte helseerklæring, er Frende ikke ansvarlig for uførhet som skyldes sykdom/lyte som forsikrede medlem hadde på det tidspunktet og som det må antas at forsikrede medlem kjente til ved inntreden i bedriftsgruppelivsforsikringen, og som innen to år etter inntreden medfører arbeidsuførhet, jf. lov om forsikringsavtaler § 19-10. Disse reglene gjelder også for fortsettelsesforsikringen. Tidspunktet for beregning av to-års fristen regnes fra da du ble forsikret i bedriftsgruppelivsforsikringen.

Fortsettelsesforsikringen har individuell pristariff og trer tidligst i kraft fra det tidspunkt første termin for fortsettelsesforsikringen er betalt.

✓ 6.5 Spesielle bestemmelser om forsikringssummen

Forsikringssummen, som er avtalt mellom Frende og forsikringstakeren, danner grunnlaget for beregning av pris og forskudd ved uførhet. Totalt utbetalt forskudd kan maksimalt utgjøre forsikringssummen.

✓ 6.6 Forbehold om prisendring

Prisen på forsikring er blant annet avhengig av forsikredes utdanning og yrke. Dersom forsikrede endrer yrke, plikter den forsikrede å melde fra om dette til Frende. Melding må være gitt senest innen tre måneder etter at endringen fant sted. Dersom forsikrede unnlater å melde fra om slike endringer, og forsømmelsen fører til at prisen ikke blir forhøyet, kan Frende kreve at ansvaret for ethvert forsikringstilfelle blir nedsatt forholdsmessig, jf. forsikringsavtaleloven paragraf 13-7.